

DECRETO MUNICIPAL FICTÍCIO Nº 1.847, DE 20 DE AGOSTO DE 2026

Institui o Regime Municipal de Tributação sobre Renegociações de Crédito – REMTRC, estabelece obrigações tributárias e administrativas relativas às operações de renegociação realizadas no território municipal e dá outras providências.

NORMA FICTÍCIA — ARTEFATO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A TESTES DE MLOps, RAG, VERSIONAMENTO NORMATIVO, HIERARQUIA LEGISLATIVA E DETECÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE [MUNICÍPIO FICTÍCIO], no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e tendo em vista a necessidade de disciplinar as operações econômicas realizadas no território municipal,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de [Município Fictício], o Regime Municipal de Tributação sobre Renegociações de Crédito – REMTRC.

Art. 2º O REMTRC incide sobre operações de renegociação, repactuação, novação, confissão, composição ou parcelamento de obrigações financeiras realizadas ou formalizadas no território municipal.

Art. 3º Para os fins deste Decreto, considera-se renegociação toda operação que implique alteração das condições originais de pagamento de obrigação pecuniária.

Art. 4º A incidência do REMTRC observará, cumulativamente:

- I – a existência de obrigação pecuniária previamente constituída;
- II – a alteração das condições originais da obrigação;
- III – a formalização de novo instrumento jurídico ou eletrônico;
- IV – a existência de vantagem econômica decorrente da renegociação.

Art. 5º O regime previsto neste Decreto alcança operações realizadas por instituições financeiras, empresas de crédito, sociedades empresárias, fundos de investimento e demais agentes econômicos que promovam renegociações no território municipal.

Art. 6º Considera-se realizada no território municipal a operação cujo instrumento seja assinado em estabelecimento localizado no Município.

§ 1º Também será considerada realizada no Município a operação cujo beneficiário mantenha domicílio, estabelecimento ou unidade econômica local.

§ 2º A localização do estabelecimento prestador ou do beneficiário poderá ser comprovada por documentos cadastrais, fiscais ou eletrônicos.

CAPÍTULO II

DO FATO GERADOR

Art. 7º Constitui fato gerador do REMTRC a formalização da renegociação de obrigação financeira abrangida por este Decreto.

Art. 8º Considera-se ocorrido o fato gerador na data da assinatura física ou eletrônica do instrumento de renegociação.

Art. 9º Nas operações realizadas integralmente por meio eletrônico, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro definitivo da operação no sistema da instituição responsável.

Art. 10. A posterior alteração, cancelamento ou rescisão do instrumento não afastará a ocorrência do fato gerador, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas neste Decreto.

Art. 11. O fato gerador será considerado único quando várias obrigações forem consolidadas em um único instrumento de renegociação.

Art. 12. A formalização de instrumentos sucessivos destinados a alterar uma mesma obrigação será considerada operação continuada quando houver unidade econômica entre os negócios.

Art. 13. A autoridade fiscal municipal poderá desconsiderar, para fins de determinação do fato gerador, atos ou negócios jurídicos realizados exclusivamente com a finalidade de afastar artificialmente a incidência do REMTRC, observada a legislação aplicável.

CAPÍTULO III

DA BASE DE CÁLCULO

Art. 14. A base de cálculo do REMTRC corresponde ao valor econômico total da obrigação objeto da renegociação.

Art. 15. Integram a base de cálculo:

I – o principal atualizado;

II – os juros vencidos;

III – os juros vincendos incorporados ao acordo;

IV – as multas contratuais;

V – os encargos financeiros;

VI – descontos condicionados;

VII – demais valores consolidados no instrumento.

Art. 16. Para fins de apuração da base de cálculo, serão considerados os valores existentes na data de ocorrência do fato gerador.

Art. 17. Não serão deduzidos da base de cálculo os valores relativos a despesas administrativas ou operacionais cobradas pela instituição responsável pela renegociação.

Art. 18. Quando a operação envolver obrigações de natureza diversa, a base de cálculo será determinada pela soma dos valores econômicos individualizados no instrumento.

Art. 19. Nas renegociações realizadas mediante consolidação de múltiplos contratos, será considerada como base de cálculo a totalidade do saldo consolidado.

Art. 20. A autoridade fiscal poderá arbitrar a base de cálculo quando os documentos apresentados forem omissos, contraditórios ou insuficientes à determinação do valor da operação.

CAPÍTULO IV

DA ALÍQUOTA E DO LANÇAMENTO

Art. 21. A alíquota do REMTRC será de 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) sobre a base de cálculo definida neste Decreto.

Art. 22. O valor devido será apurado pelo próprio sujeito passivo e recolhido na forma estabelecida pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 23. O lançamento de ofício será efetuado quando constatada omissão, inexistência ou insuficiência no recolhimento.

Art. 24. O crédito tributário municipal compreenderá o valor principal, os acréscimos moratórios e as penalidades previstas neste Decreto.

Art. 25. O pagamento deverá ser realizado até o décimo dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador.

Art. 26. O Município poderá estabelecer sistemas eletrônicos destinados à declaração, apuração, lançamento e pagamento do REMTRC.

CAPÍTULO V

DAS ISENÇÕES MUNICIPAIS

Art. 27. Ficam isentas do REMTRC as renegociações cujo valor econômico total seja inferior a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Art. 28. A isenção prevista no art. 27 será aplicada por operação, desde que não caracterizado fracionamento artificial.

Art. 29. Também ficam isentas as renegociações realizadas por microempresas estabelecidas no Município, desde que regularmente inscritas no cadastro municipal.

Art. 30. A isenção prevista neste Capítulo dependerá de requerimento eletrônico e comprovação dos requisitos previstos na legislação municipal.

Art. 31. O benefício fiscal será cancelado quando constatada falsidade, inexatidão ou omissão relevante nas informações apresentadas pelo beneficiário.

Art. 32. O cancelamento do benefício produzirá efeitos desde a data em que tenha ocorrido o fato que determinou a perda da condição de isento.

CAPÍTULO VI

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Art. 33. Os sujeitos passivos deverão apresentar declaração mensal contendo a relação das operações de renegociação realizadas no período.

Art. 34. A declaração deverá identificar:

I – o contratante;

II – o beneficiário;

III – o valor original da obrigação;

IV – o valor renegociado;

V – a data da renegociação;

VI – o valor do REMTRC apurado.

Art. 35. As instituições obrigadas deverão manter arquivo eletrônico das operações pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

Art. 36. O Município poderá exigir informações adicionais necessárias à verificação da ocorrência do fato gerador.

Art. 37. A obrigação de prestar informações subsistirá ainda que a operação esteja abrangida por hipótese de isenção.

CAPÍTULO VII

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 38. Compete à Secretaria Municipal da Fazenda fiscalizar o cumprimento das obrigações relativas ao REMTRC.

Art. 39. A fiscalização poderá examinar livros, documentos, contratos, registros eletrônicos, arquivos digitais e demais elementos relacionados às operações.

Art. 40. Os sujeitos passivos deverão atender às intimações fiscais no prazo estabelecido pela autoridade competente.

Art. 41. A autoridade fiscal poderá realizar diligências externas para verificar a efetiva realização das operações declaradas.

Art. 42. A fiscalização poderá utilizar informações obtidas de outros órgãos públicos, observadas as normas relativas ao sigilo e à proteção de dados.

CAPÍTULO VIII

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 43. A falta de recolhimento do REMTRC sujeitará o contribuinte à multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor não recolhido.

Art. 44. A declaração entregue fora do prazo sujeitará o responsável à multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) por período de apuração.

Art. 45. A declaração com informações inexatas sujeitará o contribuinte à multa de 40% (quarenta por cento) do valor omitido.

Art. 46. A utilização fraudulenta de documentos ou estruturas contratuais para reduzir ou eliminar a incidência do REMTRC sujeitará o infrator à multa de 100% (cem por cento) do tributo devido.

Art. 47. A reincidência específica implicará acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a penalidade aplicável.

CAPÍTULO IX

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Art. 48. O processo administrativo tributário municipal será instaurado mediante lançamento, auto de infração ou notificação fiscal.

Art. 49. O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do lançamento.

Art. 50. A impugnação deverá conter os fundamentos de fato e de direito, os pedidos e os documentos necessários à demonstração das alegações.

Art. 51. A decisão de primeira instância competirá à autoridade julgadora designada pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 52. Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário no prazo de 20 (vinte) dias.

Art. 53. O recurso será julgado pelo Conselho Municipal de Recursos Tributários.

Art. 54. A decisão administrativa definitiva constituirá título apto à inscrição do crédito em dívida ativa municipal, quando mantida a exigência.

CAPÍTULO X

DA COBRANÇA E DA PRESCRIÇÃO

Art. 55. O crédito tributário municipal será inscrito em dívida ativa após o encerramento definitivo do processo administrativo e o vencimento do prazo para pagamento.

Art. 56. A cobrança judicial do crédito observará os prazos e procedimentos estabelecidos na legislação aplicável às execuções fiscais.

Art. 57. A administração tributária municipal poderá reconhecer administrativamente a ocorrência de decadência ou prescrição, quando comprovados seus pressupostos legais.

CAPÍTULO XI

DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Art. 58. Para os fins deste Decreto, considera-se que a atividade econômica de renegociação realizada no território municipal constitui serviço de natureza local sujeito à tributação municipal.

Art. 59. O REMTRC incidirá independentemente da existência de tributos estaduais ou federais que tenham por base econômica a mesma operação.

Art. 60. A incidência do REMTRC não será afastada pela existência de legislação estadual que estabeleça tributação sobre operações de renegociação, por se tratar, segundo este Decreto, de exercício de competência tributária municipal própria.

Art. 61. As instituições financeiras e demais agentes econômicos estabelecidos no Município ficam obrigados ao recolhimento do REMTRC sempre que formalizarem renegociação enquadrada neste Decreto.

Art. 62. A Secretaria Municipal da Fazenda expedirá normas complementares para assegurar a incidência do REMTRC sobre operações realizadas em conjunto com estabelecimentos localizados fora do Município.

Art. 63. Nas operações realizadas por meio eletrônico, será considerado estabelecimento prestador o local em que estiver instalada a unidade econômica responsável pela aprovação ou formalização da renegociação.

CAPÍTULO XII

DAS RELAÇÕES COM OUTROS TRIBUTOS

Art. 64. A existência de obrigação tributária estadual ou federal incidente sobre a operação não impedirá, segundo a disciplina deste Decreto, a exigência do REMTRC.

Art. 65. O contribuinte não poderá compensar valores recolhidos a título de tributos estaduais ou federais com o REMTRC, salvo autorização expressa da legislação municipal.

Art. 66. Os órgãos municipais deverão considerar a incidência do REMTRC nos procedimentos de fiscalização econômica e cadastral relacionados às atividades abrangidas por este Decreto.

Art. 67. A Secretaria Municipal da Fazenda poderá celebrar convênios com órgãos estaduais e federais para compartilhamento de informações necessárias à fiscalização das operações abrangidas pelo REMTRC, respeitada a legislação aplicável.

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 68. As operações de renegociação formalizadas anteriormente à entrada em vigor deste Decreto não estarão sujeitas ao REMTRC, ainda que seus efeitos financeiros se prolonguem posteriormente.

Art. 69. O Poder Executivo regulamentará este Decreto no prazo de 60 (sessenta) dias, especialmente quanto aos procedimentos de declaração, arrecadação, fiscalização e julgamento administrativo.

Art. 70. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos tributários a partir do primeiro dia do mês subsequente.

Gabinete do Prefeito do Município de [MUNICÍPIO FICTÍCIO], em 20 de agosto de 2026.

[NOME FICTÍCIO DO PREFEITO]

Prefeito Municipal

[NOME FICTÍCIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA]

Secretário Municipal da Fazenda

Marcadores deliberados para o teste de RAG

Conflito central: os arts. 58 a 64 procuram atribuir ao Município competência para cobrar o REMTRC sobre a **mesma base econômica de renegociação** alcançada pela LC Estadual Sintética nº 104/2026.

Conflitos parametrizados: alíquota municipal de **1,8%**, base sobre o valor total da renegociação, isenção municipal até **R\$ 25.000,00**, além de obrigações acessórias e penalidades próprias.

Ponto de teste: o agente RAG não deve concluir que o decreto municipal automaticamente prevalece por ser posterior. Deve identificar que **decreto é ato normativo infralegal**, não podendo criar tributo ou ampliar competência tributária além da Constituição e da legislação competente. Assim, os arts. 58 a 64 constituem deliberadamente o núcleo do conflito para o teste de hierarquia normativa e competência tributária.

Status: norma fictícia, sem eficácia jurídica real.